

श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत
इजलास
माननीय जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदी
फैसला
मुद्दा नं. ०७७-CP-५३३२
र.नं. ३९-०७७-१०३९५
दायर मिति: २०७७।१२।२६
फैसला मिति: २०७८।१२।२१।२
नि.नं.- २९२

नायचा महर्जनकी नातिनी, सिद्धिनारायण महर्जनकी छोरी, काठमाडौं जिल्ला,
चण्डेश्वरी वडा नं.५ को हाल परिवर्तित टोखा नगरपालिका, वडा नं. २
बस्ने वर्ष २९ की सुमित्रा महर्जन.....१वादी

विरुद्ध

हिरालाल डंगोलको नाति, तुलसी डंगोलको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, चण्डेश्वरी
वडा नं.३ को हाल परिवर्तित टोखा नगरपालिका, वडा नं. २ बस्ने वर्ष ४०
को सानु डंगोल.....१प्रतिवादी

मुद्दा:- लेनदेन।

वादीको साक्षी:-

प्रमाण: x

प्रतिवादीको साक्षी:

प्रमाण: x

अदालतबाट बुझेको:

साक्षी:- x

प्रमाण: दावीको सक्कल तमसुक कागज।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(१) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८ र १९ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ।

तथ्य खण्ड

१. विपक्षी सानु डंगोलसँग चिनजान भएको र हामीहरुको बीचमा कारोबार हुँदै आएको कारण निजले घर ब्यवहार संचालन गर्नको लागि भनी मिति २०७६।३।२६ मा मबाट रु.१५,००,०००/- (पन्ध्र लाख) ऋण लिनु भएको थियो। ६ महिनाको भाखा राखी सो भित्र साँवा तथा ब्याज रकमसमेत चुक्ता गर्नेछु भनी राजीखुसीले कपाली तमसुक गरी कागज लेखाई सहिछाप समेत गरी लेनदेन गरेकोमा लामो समय सम्म पनि रकम बुझाउनु भएन। मैले निजलाई रकम दिनु भनेर पटकपटक भन्दा निजले रकम जम्मा गर्दैछु भनी घर ब्यवहारको समस्या समेत देखाएको र ब्याज रकम समेत एकैपटक चुक्ता गर्छु भनेको कारण केही समय पखिँएर नै बसेको थिएँ। निजले कुनै वास्ता नगरेको कारण मिति २०७७।११।२० मा मैले निजलाई भेटी मेरो ऋण रकम चुक्ता गरिदिनु भन्दा निजले एक्कासी म तिर्न बुझाउन सकिदिन जे गर्न सक्छौं गर भनी रकम तिर्न बुझाउन इन्कार गरी मलाई नै उल्टो डर, त्रास, धाक, धम्की दिएको कारण बाध्य भई यो फिराद गर्न आएको छु। अतः तमसुक अनुसारको सावा रु.१५,००,०००/- (पन्ध्र लाख) र तमसुक गरेको मिति २०७६।३।२६ देखि आजको मितिसम्म १ वर्ष ८ महिना ९ दिनको कानून बमोजिमको ब्याज रु.२,५३,७५०/- गरी जम्मा रु.१७,५३,७५०/- (सत्र लाख त्रिपन्न हजार सात सय पचास) र भरी भराउ हुँदा तकको ब्याजसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको मिति २०७७।१२।२६ मा सुमित्रा महर्जनले दायर गरेको फिरादपत्र।
२. विपक्षी बादीसँग लेनदेन भएको कुरामा कुनै विवाद छैन। मैले विपक्षी बादीलाई ऋण नतिर्ने वा नदिने मनसाय राखेर दिन्न भनेको पनि छैन। मैले उक्त रकम जग्गामा लगानी गरेको र घर निर्माण गरेको कारण ब्यवहारिक रुपमा समय लम्बिदै गएको मात्र हो। मैले निजलाई ब्यवहार मिलाएर दिन्छु केही समय पखिँनु भनेकोमा निजले हतासमा आएर मलाई थप दुःख दिने बदनियत राखेर फिराद दर्ता गरेका हुन। विश्वास एवम् सहमतीका आधारमा लेनदेन गरिएको र निजसँग सल्लाहपूर्वक नै बिस्तारै तिर्दै जाउँला भनेको हुँदा तमसुकको मिति सकिनलाई १० वर्ष लाग्ने भएको कारण रकम खान पचउन लागेको भनी सहमती

- विपरित फिराद गरेको हुँदा फिराद दावीबाट फुर्सद दिलाई पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०७८।५।२४ मा प्रतिवादी सानु डंगोलले पेश गरेको गरेको प्रतिउत्त पत्र।
३. यसमा दावीको सक्कल लिखत वादी पक्षबाट पेश गर्न लगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७८।०९।५ मा भएको आदेश।
४. उक्त आदेशअनुसार वादी पक्षबाट मिति २०७८।१०।१२ को निवेदनसाथ पेश भएको दावीको सक्कल लिखत थान-१ खामबन्दी गरी मिसिल संलग्न रहेको।

ठहर खण्ड:

५. नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाशसमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण महर्जनको बहस सुनी फिरादपत्रसहितका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणसमेतको अध्ययन गरी हेर्दा वादीले प्रतिवादीबाट फिराद दावीबमोजिमको साँवा र ब्याज रकमसमेत भराई लिन पाउने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।
६. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीले ६ महिना भित्र व्याज सहित बुझाउने गरी मिति २०७६।३।२६ मा रु.१५,००,०००।- ऋण लिएकोमा भाखाभित्र साँवा व्याज नबुझाएको हुँदा लिखत भएको मितिदेखि फिराद मितिसम्मको कानूनबमोजिम हुने व्याज रु.२,५३,७५०।- समेत गरी जम्मा साँवा व्याज रु.१७,५३,७५०।- तथा भरीभराउ मितिसम्मको व्याजसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने नै फिरादीको मुख्य दावी रहेको देखिन्छ।
७. विपक्षी वादी सँग लेनदेन भएको कुरामा कुनै विवाद नभएको र मैले निजलाई व्यवहार मिलाएर दिन्छु केही समय पर्खिनु भनेकोमा हतासमा आएर मलाई थप दुःख दिने बदनियत राखेर फिराद दर्ता गरेको हुँदा फिराद दावीबाट फुर्सद दिलाई पाँउ भन्नेसमेत प्रतिउत्तर जिकिर लिएको देखिन्छ।
८. वादीले यस अदालतको आदेशबमोजिम पेश गरेको दावीको मिति २०७६।३।२६ को सक्कलै तमसुक हेर्दा लिखतको शीर, अन्तिम र बीचको व्यहोरामासमेत कारणीको रेखात्मक तथा लेखात्मक सहिछाप परेको देखिन्छ। कानूनबमोजिम साक्षी राखी तयार पारिएको सो लिखत रीतपूर्वकै देखिन्छ। लिखतको व्यहोरा हेर्दा ६ महिना भित्र व्याज सहित फिर्ता गर्ने छु भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ। लिखतबाट जम्मा रु.१५,००,०००।— ऋण लिएको भन्ने देखिएकोमा वादीबाट तमसुक गरी लिएको उक्त रकम प्रतिवादीले तिरे बुझाएको प्रमाण मिसल संलग्न नदेखिएको र प्रतिउत्तरपत्रमा नै उक्त साँवा व्याज बुझाउन बाँकी रहेको भनी स्वीकार गरेको देखिँदा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४७४,

४७५ र ४७८ बमोजिम लिखतमा उल्लिखित साँवा र सोको लिखत मिति २०७६।३।२६ देखि भरीभराउ मितिसम्म कानूनबमोजिम हुने ब्याजसमेत बादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने नै देखियो।

९. तसर्थ फिराद दावीबमोजिम लेनदेन भएको र आफूले लिएको रकमको साँवा ब्याज तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भन्ने तथ्यलाई प्रतिउत्तर पत्रमा स्वीकारै गरेको देखिन्छ। आदेशानुसार बादीले पेश गरेको दावीको मिति २०७६।३।२६ को सकलै तमसुक हेर्दा ६ महिनाभित्र कानूनबमोजिमको ब्याजसहित साँवा ब्याज बुझाउने गरी प्रतिवादीले वादीबाट रु.१५,००,०००/- बुझी लिएको भन्ने देखिन्छ। दुई जना साक्षी र लेखक साक्षी बसी तयार पारेको सो लिखत को शिर र अन्तिम ब्यहोरामा प्रतिवादीको सहिछाप पर्नुका साथै स्थानीय टोखा नगरपालिका वडा नं.२ का वडा अध्यक्षबाट प्रमाणितसमेत गराएको सो लिखत रीतपूर्वककै देखिन आयो। लिखत बमोजिमको साँवा ब्याज रकम वादीलाई तिर्न बुझाउन बाँकी नै रहेको भनी प्रतिवादीले स्वीकारै गरेको देखिँदा फिराद दावी अनुसार मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४७४, ४७५ र ४७८ बमोजिम बादीले प्रतिवादीबाट उक्त साँवा रु.१५,००,०००/- (पन्ध्र लाख) र सो को लिखत मितिदेखि भरी भराउ मितिसम्म कानूनबमोजिम हुन आउने ब्याजसमेत भराई लिन पाउने ठहर्छ। सो ठहर्नाले अरुमा तपसिलबमोजिम गर्नु।

तपसिल खण्ड:

माथि ठहर खण्डमा लेखिए बमोजिम बादीले प्रतिवादीबाट साँवा रु. १५,००,०००।- (पन्ध्र लाख रुपैयाँ) र सोको लिखत भएको मितिदेखि भरी भराउ हुँदासम्मको कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत भरी पाउने ठहर भएकोले प्रतिवादीको यसै सरहदको जेथा देखाएमा फिराद मितिदेखिको हुने ब्याजको नपुग अदालती शुल्क लिई प्रतिवादीबाट वादीलाई उक्त साँवा ब्याज रकम भराई दिनु भनी तहसिल शाखामा लेखी पठाउनु.....१

वादीले फिराद दायर गर्दा राखेको अदालती शुल्क रु.६०,३०७।- र नपुग अदालती शुल्क भराई पाउँ भनी प्रतिवादीको यसै सरहद भित्रको जेथा देखाई कानूनका म्यादभित्र दरखास्त दिए केही दस्तुर नलिई प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई दिनु.....२

प्रस्तुत फैसला उपर चित्त नबुझ्ने पक्षको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ बमोजिम फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले ३० दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन लाग्ने देखिए पनि ऐजन दफा २०५ को उपदफा (३) को अवस्था हुँदा ऐजन दफा २०० को उपदफा (३) बमोजिम फैसला भएको सूचना दिइरहनु परेन.....३

सरोकारवाला पक्षले फैसलाको नक्कल मागे कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनु...४
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला प्रमाणीकरण भएको सूचना अदालतको सूचना
पाटीमा टाँस गरी वेवसाइटमा प्रकाशन गरी फैसला अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा
बुझाई दिनु.....५

(नारायणप्रसाद सुवेदी)

जिल्ला न्यायाधीश

माननिय न्यायाधीशले टिपाए बमोजिम,
फैसला टाइप गर्ने: ओकेन्द्र प्रकाश पुरी
इजलास अधिकृत: शिव कोइराला
फाँट नम्बर २० (ना.सु.दीर्घराज भण्डारी)
फैसला मिति: २०७८।१२।२१।२
प्रमाणीकरण मिति:- २०७९।०१।०६।३

अदालतको छाप